Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5019542-51.2023.8.21.0001/RS

AUTOR: MATEUS CASTILHOS BARROS

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Vistos.

MATEUS CASTILHOS BARROS, menor, representado por sua genitora, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de **UNIMED PORTO ALEGRE — COOPERATIVA MEDICA LTDA.** Narrou, em síntese, que foi diagnosticado como portador de síndrome nefrótica (CID10 N04.0). Disse que por orientação médica passou a tomar o medicamento Tacrolimo, entretanto, desenvolveu problemas colaterais, motivo pelo qual passou a utilizar o remédio Micofenolato Mofetil. Informou que o referido fármaco não está fazendo efeito. Afirmou que sua última alternativa é o medicamento Rituxmab 500 mg. Alegou que ao solicitar a continuidade do tratamento com a nova medicação que lhe foi prescrita, a ré negou a cobertura. Mencionou que a prescrição médica é para utilizar 3 fracos de Rituxmab 500 mg, 1 frasco ao mês, por três ciclos. Declarou que o fármaco é autorizado pela ANVISA. Discorreu acerca do direito aplicável ao caso. Requereu, liminarmente, a determinação para que a parte demandada forneça o medicamento, com pena de multa diária e sob pena de bloqueio. Postulou a procedência dos pedidos para confirmar a tutela de urgência e para determinar que a parte requerida forneça, enquanto o autor necessitar e ininterruptamente, o fármaco Rituxmab (500 mg), sendo ao menos 3 frascos do medicamento e toda a medicação e procedimentos acessórios ao tratamento. Pediu assistência judiciária. Acostou documentos (evento 1, INIC1).

Foi deferida a tutela de urgência, bem como concedida a gratuidade judiciária e invertido o ônus da prova (evento 4, DESPADEC1).

Citada (evento 10, CERTGM1), a ré apresentou contestação (evento 16, CONT1). Argumentou que o caso do autor não se enquadra na exceção que autoriza a concessão do medicamento para uso domiciliar. Discorreu acerca da ausência de responsabilidade pela cobertura do fármaco postulado. Alegou que a obrigatoriedade de concessão de medicamentos pelas operadoras de saúde está vinculada aos tratamentos de internação domiciliar e aos antineoplásticos, o que não é o caso dos autos. Suscitou a Lei 9.656/98 e a Resolução n.º 465/2021. Aduziu que a cobertura requerida não está prevista no rol da ANS. Destacou que não há abusividade em sua conduta, pois observado o CDC. Pugnou a improcedência dos pedidos contidos na exordial. Juntou documentos.

Não houve réplica (evento 17).

Instadas acerca da dilação probatória (evento 20, ATOORD1), a parte ré manifestou desinteresse (evento 27, PET1), ao passo que a parte demandante permaneceu silente.

Vista ao Ministério Público, este opinou pela confirmação da tutela de urgência concedida, bem como pelo julgamento de procedência da demanda. (evento 35, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

DECIDO.

Considerando os limites a que se restringiu a controvérsia, dispensável a produção de outros meios de prova, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, no estado em que se encontra o processo (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil).

Inexistem preliminares pendentes de análise, ao passo que se fazem presentes os pressupostos processuais e as demais condições da ação, devendo-se iniciar o exame do mérito.

Destaco que os planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, salvo as modalidades de autogestão, o que não é o caso dos autos.

Nesse norte, estabelece a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:

> ***Súmula 608*** *– Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.*

Com efeito, tratando-se de típico contrato de adesão, é manifesta a fragilização do ***pacta sunt servanda***, uma vez que o contrato, embora bilateral, resultou em margem mínima de discutibilidade por parte da aderente, beneficiário do crédito e, nessa condição, inferiorizada contratualmente.

Nesse sentido, é possível a adequação dos contratos de seguros aos ditames legais, de modo a viabilizar, se for o caso, a decretação da nulidade ***pleno iure*** das cláusulas que estipulem obrigações consideradas iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, melhor dizendo, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, nos termos do artigo 6º, inciso V e artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor[1]

Ainda, acrescento ser um direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre os produtos e serviços disponibilizados no mercado pelos fornecedores. Nesse sentido, preceitua o artigo 6º, inciso III, do CDC, ***in verbis***:

> *Art. 6º São direitos básicos do consumidor:*
>
> *(...)*
>
> *III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;*

Para mais, é consabido que as restrições de direito devem ser expressas, legíveis, claras, sem margem para dúvidas, não podendo ser interpretadas extensivamente em prejuízo do consumidor/contratante, sobretudo, quando se trata de contrato que tem como objetivo a prestação de serviços ligados a saúde das pessoas, consoante art. 6, incisos IV e VIII e art. 47, ambos do CDC[2].

Nesse sentido, é o entendimento do TJRS:

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. NEFRECTOMIA PARCIAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR. (...) Aliás, sobre o tema, o STJ editou a súmula n. 469, dispondo esta que: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 3.* ***Não há qualquer referência expressa no contrato entabulado entre as partes de exclusão de cobertura de realização de procedimento cirúrgico por videolaparoscopia, serviço que originou a presente demanda.*** *4.Restrições de direito devem estar expressas, legíveis e claras no contrato, o que não ocorreu no caso em tela, em afronta ao dever de informar consagrado na legislação consumerista.* ***Ressalte-se que a vedação de cobertura não consta taxativamente no contrato, e cláusulas restritivas de direito não dão margem a interpretações extensivas.*** *5.****A omissão no contrato quanto à exclusão de cobertura deve ser interpretada de forma favorável ao consumidor.*** *Inteligência do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. Negaram provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70048874945, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 25/07/2012)*
>
> *APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ECOGRAFIA TRANSRETAL DE PRÓSTATA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR. SENTENÇA MANTIDA. Aplica-se o CDC, por se tratar de relação de consumo.* ***Em não havendo qualquer referência expressa no contrato entabulado entre as partes, acerca da exclusão de cobertura de realização do procedimento que o autor necessita realizar, a negativa da operadora se mostra abusiva. As cláusulas restritivas devem estar expressas, legíveis e claras no contrato, sob pena de, em não o fazendo, infringir o art. 47 do CDC. A vedação de cobertura não consta taxativamente no contrato, não podendo tais cláusulas ser interpretadas de maneira extensiva.*** *APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70049268527, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 27/06/2012)*

Dessa feita, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos dos regramentos acima referidos.

Feita estas considerações, passo à análise da controvérsia havida entre as partes.

No caso em análise, a parte autora é portadora de síndrome nefrótica (CID10 N04.0) e, em razão da evolução da patologia, foi determinado pelo médico especialista do demandante o uso do medicamento Rituxmab 500 mg, nome comercial Vivaxxia®, sendo negada a cobertura pelo plano de saúde réu (evento 1, OUT8).

Contudo, saliento, que no receituário consta que o paciente já utilizou outros fármacos, os quais ele não respondeu bem ao tratamento e, em última alternativa, o profissional que o atende receitou o medicamento RITUXIMAB, o qual é utilizado, internacionalmente, para este tipo de síndrome (evento 1, LAUDO9):

Receituário Médico

PACIENTE
MATEUS CASTILHOS
CPF: 868.076.330-68

Laudo Médico

O menino Mateus Castilhos Barros é portador de Sindrome Nefrótica, faz uso contínuo de Tacrolimo- apresentou hiperglicemia, secundária a está medicação, teve efeitos adversos com CICLOSPORINA também, dislipidemia, hiplerpasia gengival. Usando no momento MICOFENOLATO MOFETIL que seria uma alternativa, entretanto não respondeu a este tratamento. Necessitou utilizar novamente Tacrolimo que já lhe causou Diabete. Nossa última alternativa é o Rituximab que é utilizado internacionalmente para este tipo de paciente com síndrome nefrótica de dificil tratamento. Em anexo a recomendação da Sociedade Internacional de Nefrologia Pediatrica. solicito a liberação desta Medicacao pois está situação está causando risco para saúde de Mateus

CID N04.0

25 de Janeiro de 2023

CLOTILDE DRUCK GARCIA CRM-RS 8924
Nefrologia (RQE: 3498), Nefrologia - Nefrologia Pediátrica (RQE: 23389)

Endereço Comercial: R.SILVEIRO 263, LOJA 3, MENINO DEUS, PORTO ALEGRE - RS

Assim, entendo que o medicamento indicado pelo médico que assiste o paciente não pode ser excluído da cobertura assistencial a ser oferecida pela operadora do plano de saúde, sob pena de desvirtuar a finalidade do contrato entabulado entre as litigantes.

Destaco que os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Em consequência, não vinga a alegação da ré de que as patologias em questão não se enquadram na Resolução Normativa n.º 465/2021 da ANS.

Além disso, o fármaco possui registro na ANVISA e se mostra imprescindível para a boa terapêutica do autor, conforme expressamente elencado no laudo médico supra citado. Ademais, considerando que a exclusão de cobertura se mostra abusiva, a parte demandada deve fornecer a medicação requerida nos precisos termos do laudo prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar.

Ainda, ressalto que, no que tange ao argumento elencado pela demandada, no sentido de que o tratamento requerido não está incluído no rol da ANS e, por este motivo, não deve ser fornecido, não merece guarida, uma vez que, **EM REGRA**, o rol da ANS é taxativo. Ou seja, admitem-se exceções a critério do Julgador.

Colaciono precedentes do STJ:

> *PLANO DE SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS. EXIGÊNCIA DE TERAPIAS DE MÉTODO ESPECÍFICO DE TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL E DE DENOMINADO "ASSISTENTE TERAPÊUTICO". TRATAMENTO EXPERIMENTAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. JULGAMENTO DA CAUSA, SEM INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA SENTENÇA PARA APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA SEGUNDA SEÇÃO E APURAÇÃO SE A COBERTURA VINDICADA É DE CARÁTER EXPERIMENTAL, ASSIM COMO SE TEM CERTIFICAÇÃO QUE GARANTA A SUA ADEQUADA APLICAÇÃO. 1. A Segunda Seção, por ocasião do recente julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, pacificou o seguinte: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol;* ***4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.*** *2. De outro giro, a Segunda Seção definiu também que "estão excluídos das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde os procedimentos clínicos experimentais e o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (art. 10, I e V, da Lei nº 9.656/1998). Incidência da Recomendação nº 31/2010 do CNJ e dos Enunciados nºs [...] 26 da I Jornada de Direito da Saúde" (EAREsp 988.070/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 14/11/2018). No mesmo diapasão, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo, REsp 1.712.163/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Tema 990, a Segunda Seção pontuou expressamente, inclusive na própria ementa do precedente, ser "lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental". 3. No caso, o Juízo de primeira instância não instruiu o processo, se valendo do relatório do próprio médico-assistente da parte autora, como se fosse nota técnica do NatJus ou laudo de perito regularmente nomeado pelo Juízo, em nítida ofensa ao art. 375 do CPC. Conforme a uníssona doutrina de direito processual civil, à luz do mencionado dispositivo legal, o juiz que tenha formação na área médica não fica autorizado a empregar seu conhecimento especializado, uma vez que "demandas pautadas em questões técnicas sempre demanda a realização de perícia". "[N]ão podem as regras de experiência substituírem a prova pericial na necessidade de demonstração de questão técnica necessária ao julgamento" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA JÚNIOR, Zulmar Duarte de. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2016, p. 286). 4. Como dito no acórdão do recurso especial repetitivo 1.124.552/RS, julgado pela Corte Especial, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que matérias de fato ou eminentemente técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. Ressaltou-se que: a) cabe franquear às partes a produção da prova necessária à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de cerceamento de defesa e invasão do magistrado em seara técnica com a qual não é afeito; b) sem dirimir a questão eminente técnica subjacente á jurídica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas e desprendida da prova dos autos - em não raros casos simplesmente inexistente; c) nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de valorações superficiais do julgador acerca de questões técnicas, matéria acerca da qual, em regra, deveria o magistrado se abster de manifestar juízo de valor. 5. Como não houve instrução processual, a tornar, no caso concreto, temerária a imediata solução do litigio para julgamento de total improcedência do pedido exordial, aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034 do CPC/2015 e Súmula 456/STF), é de rigor a anulação do acórdão recorrido e da sentença para que seja apurado concretamente, à luz dos parâmetros objetivos estabelecidos pela Segunda Seção supracitados, se a cobertura vindicada é efetivamente imprescindível, assim como se tem caráter experimental, regulamentação e certificação que garanta a sua adequada aplicação, determinando-se o requerimento de nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem e - na linha do que propugna o Enunciado n. 23 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ - expedição de ofício à ANS, para os esclarecimentos necessários sobre a questão em litígio.*
> *6. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp n. 1.934.658/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.) - grifei -*

> *AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.* ***1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção desta Corte, o rol da ANS é, em regra, taxativo - ressalvadas excepcionalidades verificadas, através de critérios técnicos, no caso concreto. Precedentes.*** *2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.918.404/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.) grifei*

Nesse mesmo sentido, decide o TJRS em casos análogos:

> *AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. POLINEUROPATIA SENSITIVO-MOTORA AXONAL SIMÉTRICA, SECUNDÁRIA A POLIANGEITE MICROAGIOPÁTICA.* ***MEDICAMENTO RITUXIMABE*** *(MABTHERA).* ***NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO.*** *HONORÁRIOS RECURSAIS. I. No caso, a autora é portadora de polineuropatia sensitivo-motora axonal simétrica, secundária a poliangeite microagiopática (CID10 M31.7), sendo necessário o uso o mais breve possível do do medicamento* ***Rituxmab*** *(Mabthera) para o controle da sua patologia, sob pena de aumento do déficit neurológico e das suas capacidades funcionais. Porém, a cobertura contratual para o fornecimento dos medicamentos* ***foi negada pela operadora do plano de saúde sob alegação de que as patologias que atingem a autora não estão previstas na Diretriz nº 65 da Resolução nº 428/2017, da ANS. II****.* ***Contudo, os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor****, na forma da Súmula 608, do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação. De outro lado,* ***os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.*** *III. Em consequência, não vinga a alegação de que as patologias em questão não se enquadram na Diretriz nº 65, da ANS, pois a listagem nela prevista é meramente exemplificativa. Além do mais,* ***deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual.*** *Incidência dos arts. 47 e 51, IV, § 1º, II, do CDC. IV. Portanto, mostra-se abusiva a negativa de cobertura do tratamento com o medicamento em questão. V. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083655241, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 15-04-2020) - grifei -*
>
> *APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE REGULAMENTADO. CABOZANTINIBE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO.* ***USO OFF LABEL. ROL DA ANS. REGISTRO NA ANVISA. DEVER DE COBERTURA.*** *DIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. 1. O contrato do plano de saúde é regulamentado pela Lei nº 9.656/98, sujeitando-se, ainda que de forma subsidiária, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, consoante verbete nº 608 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. As coberturas são aquelas definidas na Resolução Normativa nº 465/01, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), nos termos do art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/98. 3. A orientação jurisprudencial atual é no sentido de que o tratamento antineoplásico com uso de medicamento oral domiciliar possui cobertura abrangente, face à exceção contida no inciso VI do art. 10 da Lei nº 9.656/98, sendo descabida a negativa pelo fato de não se adequar especificamente às diretrizes de utilização do rol da ANS. 4.* ***Descabe, portanto, a negativa de cobertura da operadora por se tratar de prescrição de medicamento off label ou utilizado em caráter experimental. Trata-se de medicamento com registro válido na Anvisa e se mostra imprescindível à manutenção da saúde do beneficiário, acometido de doença grave e com risco de rápida evolução da doença.*** *5. Possibilidade de arbitramento de honorários com base no valor da condenação, na forma prevista no § 2º do art. 85 do CPC, observada a tese fixada no Tema 1076 STJ. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ E DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.(Apelação Cível, Nº 50224626320228210023, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 27-07-2023) - grifei -*

Nesse aspecto, conforme comprova o laudo médico supra colacionado, o não início do tratamento pode impactar na sobrevida da paciente, bem como já foram esgotados outros tratamentos admitidos pelo órgão regulador.

Nesse aspecto, indiscutível que não existe uma única terapêutica para o atendimento de pessoas com síndrome nefrótica, uma vez que são recomendadas diferentes abordagens existentes considerando a singularidade de cada caso, situação em conformidade com a hipótese em exame.

Portanto, uma vez que os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de medicamento que será prescrito, incumbência essa que pertence aos médicos que assistem o paciente, entendo que merece procedência o pedido de cobertura pelo plano de saúde réu do medicamento Rituxmab, nome comercial Vivaxxia®.

POSTO ISSO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por **MATEUS CASTILHOS BARROS** em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA** para confirmar a tutela de urgência e FORNECER 3 frascos do medicamento RITUXIMAB 500 mg, 1 frasco ao mês, inicialmente por 3 (três) meses, enquanto o autor necessitar e ininterruptamente.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.934,16), considerando o trabalho exigido e o estágio em que foi julgada a demanda (artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil).

Interposto(s) o(s) recurso(s), restará ao cartório, por meio de ato ordinatório, abrir vista à parte contrária para contrarrazões, e, consequentemente, remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Igual procedimento deverá ser adotado na hipótese de recurso adesivo.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE KREUTZ, Juiz de Direito**, em 14/9/2023, às 19:20:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10043892786v75** e o código CRC **a7e82821**.

---

1. Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:(...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; ↩

2. Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. ↩